



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

លេខ...០០៥.....អ.ស.ប.ក

ប្រកាស

ស្តីពី

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨២៣/១៩៨១ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២១/០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨១៤/០២១ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦០៥/០១៩ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៥ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៤៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ២៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- យោងតាមការស្នើរបស់និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា



សម្រេច
ជំពូកទី១
បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ប្រការ១ .-

ប្រកាសនេះ កំណត់សមាសភាព គុណវុឌ្ឍិ និងតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈកម្មាធិការ នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អគ្គនាយក និងអ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង សំដៅធានាបាននូវអភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ២ .-

ប្រកាសនេះ មានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ៣ .-

វាក្យសព្ទដែលប្រើនៅក្នុងប្រកាសនេះ មាននិយមន័យដូចខាងក្រោម៖

- **ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង** សំដៅដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត។
- **អតិថិជនមិនប្រតិបត្តិ** សំដៅដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។
- **អតិថិជន** សំដៅដល់សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សារបស់ក្រុមហ៊ុន។
- **អគ្គនាយក** សំដៅដល់រូបវន្តបុគ្គលមានឋានៈខ្ពស់បំផុតក្នុងកម្រិតប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលត្រូវ បានតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។
- **បុត្រសម្ព័ន្ធ** សំដៅដល់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនមូលធន ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន សហកម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនមូលធនមួយផ្សេងទៀត ដែលជា “ក្រុមហ៊ុនមេ”។

ជំពូកទី២
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ប្រការ៤ .-

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពី **ន.ធន.ក** ចំពោះការតែងតាំង ឬផ្លាស់ប្តូរសមាសភាព ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ១៥ (ដប់ប្រាំ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីទទួលបានការសម្រេចពី ម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ប្រការ៥ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវមានសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល យ៉ាងតិច ៥ (ប្រាំ) រូប ដែល ៣ (បី) រូប យ៉ាងតិច ជាអភិបាលឯករាជ្យ។

ប្រការ៦ ..

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានក្នុងចំណោមសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មិនត្រូវកាន់តំណែងប្រតិបត្តិក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬក្រុមហ៊ុនមេ ឬបុត្រសម្ព័ន្ធ របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនោះ និងមិនអាចជាប្រធាន ឬសមាជិកគណៈកម្មាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនោះ។

ប្រការ៧ ..

បេក្ខភាពជាអភិបាល ត្រូវមានគុណវុឌ្ឍិ ដូចខាងក្រោម៖

១. មានសញ្ញាបត្រចាប់ពីកម្រិតឧត្តមសិក្សាឡើងទៅ ឬសញ្ញាបត្រសមមូល។
២. មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ៣ (បី) ឆ្នាំ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធានារ៉ាប់រង។
៣. មិនធ្លាប់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសជាស្ថាពរពីបទល្មើសពាក់ព័ន្ធអាកប្បកិរិយាដែលត្រូវបានហាមឃាត់ទាក់ទិន ទៅនឹងវិស័យធានារ៉ាប់រង ឬបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ។
៤. មិនធ្លាប់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសជាស្ថាពរពីបទមជ្ឈិមមានជាអាទិ៍ ចោរកម្ម ការឆបោក ការរំលោភលើ ទំនុកចិត្ត ការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម អំពើពុករលួយ ការក្លែងបន្លំឯកសារ ការក្លែង ប្រែការណ៍សវនកម្ម ឬបានជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬបានយុបយិតនូវសកម្មភាពណាមួយខាងលើជាមួយ បុគ្គលដទៃទៀត ក្នុងរយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំចុងក្រោយ។
៥. មិនធ្លាប់ត្រូវបានដកហូតពីតំណែងជាអភិបាល ឬគណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនណាមួយ។
៦. មិនធ្លាប់ត្រូវបានប្រកាសក្ស័យធនដោយតុលាការ ឬកាន់តំណែងជាអភិបាល ឬគណៈគ្រប់គ្រងក្នុង ក្រុមហ៊ុន ដែលត្រូវបានប្រកាសក្ស័យធនដោយតុលាការ ក្នុងរយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ ចុងក្រោយ។
៧. មិនត្រូវកាន់តំណែងជីកនាំនៅក្នុងគណបក្សនយោបាយណាមួយ។
៨. មិនត្រូវកាន់តំណែងជាអភិបាលក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលប្រកបអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងប្រភេទ តែមួយ ឬក្រុមហ៊ុនដើមធានារ៉ាប់រង ឬក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ឬក្រុមហ៊ុនសេវាគាំទ្រ អាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបានចាប់ផ្ដើម ជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនោះ។

ប្រការ៨ ..

បេក្ខភាពជាអភិបាលឯករាជ្យ ត្រូវមានគុណវុឌ្ឍិដូចមានចែងក្នុងប្រការ៧ ខាងលើ និងត្រូវបំពេញ លក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

១. មិនត្រូវកាន់កាប់ភាគហ៊ុនលើសពី ៥ (ប្រាំ) ភាគរយនៃភាគហ៊ុនសរុប នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនោះ ឬក្រុមហ៊ុនមេ ឬបុត្រសម្ព័ន្ធ របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនោះ។
២. មិនធ្លាប់បម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនោះ ឬក្រុមហ៊ុនមេ ឬបុត្រសម្ព័ន្ធ របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនោះ ក្នុងរយៈពេល ២ (ពីរ) ឆ្នាំចុងក្រោយ។
៣. មិនត្រូវកាន់តំណែងជាអភិបាលក្នុងក្រុមហ៊ុនមេ ឬបុត្រសម្ព័ន្ធ របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនោះ លើកលែងកាន់តំណែងជាអភិបាលឯករាជ្យ។
៤. មិនត្រូវជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬរបស់ក្រុមហ៊ុនមេ ឬបុត្រសម្ព័ន្ធ របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនោះ។
៥. មិនមានញាតិស្រីម្នាក់ទី២ (ពីរ) ជាគណៈគ្រប់គ្រង ឬអភិបាល ឬម្ចាស់ភាគហ៊ុនតិចជាង ៥ (ប្រាំ) ភាគរយ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនោះ ឬធ្លាប់ជាគណៈគ្រប់គ្រង ឬអភិបាល ឬម្ចាស់ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនោះ ក្នុងរយៈពេល ២ (ពីរ) ឆ្នាំចុងក្រោយ។
៦. មិនធ្លាប់ផ្តល់សេវាប្រឹក្សាឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬជាសវនករជាប្រចាំបុគ្គល ឬអភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មដែលធ្លាប់បានផ្តល់សេវាសវនកម្មឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនោះ ក្នុងរយៈពេល ២ (ពីរ) ឆ្នាំចុងក្រោយ។
៧. មិនធ្លាប់បានធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ដែលមានចំនួនប្រាក់លើសពី ២៨០ ០០០ ០០០ (ពីររយ ប៉ែតសិបលាន)រៀល ជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនោះ ក្នុងរយៈពេល ២ (ពីរ) ឆ្នាំចុងក្រោយ។

ប្រការ៩ ..

ក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់គុណវុឌ្ឍិ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៧ នៃប្រកាសនេះ ឬមិនបំពេញលក្ខខណ្ឌ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៨ នៃប្រកាសនេះ ក្រុមហ៊ុនត្រូវពិនិត្យឡើងវិញ និងជូនដំណឹងមក **ន.ធន.ក.** ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ១៥ (ដប់ប្រាំ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីទទួលបានការសម្រេចពីម្ចាស់ភាគហ៊ុន ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមុខតំណែងអភិបាលនោះ។

ប្រការ១០ ..

អាណត្តិរបស់អភិបាលឯករាជ្យ ត្រូវមានរយៈពេលមិនលើសពី ៣ (បី) ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានការឯកភាពពី **ន.ធន.ក.** ។ អាណត្តិនេះអាចបន្តបាន ដោយតម្រូវឱ្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាថ្មីមក **ន.ធន.ក.** និងមិនត្រូវលើសពី ៩ (ប្រាំបួន) ឆ្នាំឡើយ។

ប្រការ១១ ..

- ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ត្រូវមានតួនាទី និងភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖
១. ពិនិត្យ និងអនុម័តលើយុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។

២. ពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃលើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន។
៣. ពិនិត្យ និងអនុម័តលើគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងចម្បងៗ ដែលមានជាអាទិ៍ គោលការណ៍ស្តីពីការវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង គោលការណ៍ស្តីពីការទូទាត់សំណងធានារ៉ាប់រង គោលការណ៍ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងបន្ត គោលការណ៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន គោលការណ៍ស្តីពីយន្តការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រង គោលការណ៍ស្តីពីគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ គោលការណ៍ស្តីពីប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនិងការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ។
៤. ពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ការធ្វើសវនកម្ម និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។
៥. ពិនិត្យ និងអនុម័តលើលក្ខខណ្ឌតុលាការ និងនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសបេក្ខភាពជាអភិបាល និងអគ្គនាយក។
៦. ពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អភិបាល គណៈកម្មាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយក។
៧. ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃឡើងវិញនូវសមាសភាព និងតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល យ៉ាងតិចរៀងរាល់ ២ (ពីរ) ឆ្នាំ ម្តង។
៨. តែងតាំង ដកហូត និងបញ្ចប់មុខតំណែងគណៈកម្មាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អគ្គនាយក និងអ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង។
៩. ធានាថាលាភការប្រាក់បំណាច់ត្រូវមានកម្រិតសមរម្យសម្រាប់ទាក់ទាញ និងរក្សាអភិបាល និងអគ្គនាយក ដែលមានសមត្ថភាព។
១០. អនុវត្តតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។
១១. អនុវត្តកាតព្វកិច្ចផ្សេងទៀតដែលបានប្រគល់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ប្រការ១២ .-

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ត្រូវមានតួនាទី និងភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖

១. ដឹកនាំដំណើរការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាព។
២. កោះប្រជុំ និងធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងមហាសន្និបាតម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
៣. ចាត់ចែងភារកិច្ចរបស់អភិបាលសម្រាប់ការប្រតិបត្តិការនូវសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
៤. រៀបចំ ឬចាត់ចែងការរៀបចំនូវរបៀបវារៈ ខ្លឹមសារ និងឯកសារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬសម្រាប់ប្រមូលមតិយោបល់របស់សមាជិក។
៥. តាមដាន ឬចាត់ចែងការតាមដានលើការអនុវត្តនូវសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
៦. អនុវត្តកាតព្វកិច្ចផ្សេងទៀត ដែលបានប្រគល់ជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ប្រការ១៣ ..

អភិបាល ត្រូវអនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖

១. បំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចប្រកបដោយសុចរិត និងស្មោះត្រង់។
២. អនុវត្តការងារប្រកបដោយជំនាញ ការព្យាយាម និងប្រុងប្រយ័ត្ន។
៣. ប្រកាន់ភ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។
៤. ធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យ និងការទទួលខុសត្រូវ។
៥. បង្ហាញអំពីការមិនមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ណាមួយជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។
៦. មិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។
៧. ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឱ្យបានទៀងទាត់ យ៉ាងតិច ៧៥ (ចិតសិបប្រាំ) ភាគរយ នៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសរុបក្នុងមួយឆ្នាំ។ ក្នុងករណីអវត្តមាន អភិបាលអាចតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈ ឱ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបាន ប៉ុន្តែត្រូវជូនដំណឹងចំពោះករណីអវត្តមាននេះមក **ន.ឆ.ក.** ជាមុន ដោយភ្ជាប់មកនូវហេតុផលសមស្រប។
៨. អនុវត្តកាតព្វកិច្ចផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ប្រការ១៤ ..

អភិបាលឯករាជ្យ ត្រូវមានតួនាទីផ្តល់យោបល់ឯករាជ្យជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងបន្ថែមពីលើតួនាទីនិងភារកិច្ច ដូចមានចែងក្នុងប្រការ១៣។

ប្រការ១៥ ..

ន.ឆ.ក. អាចបញ្ឈប់មុខតំណែងរបស់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្នុងករណីណាមួយដូចខាងក្រោម៖

១. ត្រូវបានរកឃើញថា បានធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។
២. ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតិចជាង ៧៥ (ចិតសិបប្រាំ) ភាគរយនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសរុបក្នុងមួយឆ្នាំ។
៣. ត្រូវបានរកឃើញថា បាននិងកំពុងកាន់តំណែងជាអភិបាលក្នុងក្រុមហ៊ុនដឹងសាធានារ៉ាប់រង ឬក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ឬក្រុមហ៊ុនសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ដែលបានចាប់ផ្តើមជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនោះ។
៤. ត្រូវបានដកហូតពីតំណែងជាអភិបាល ឬគណៈគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយផ្សេងទៀត។
៥. ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសជាស្ថាពរពីបទល្មើសពាក់ព័ន្ធអាកប្បកិរិយាដែលត្រូវបានហាមឃាត់ទាក់ទិនទៅនឹងវិស័យធានារ៉ាប់រង ឬបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ។

៦. ធ្លាប់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសជាស្ថាពរពីបទមជ្ឈិមមានជាអាទិ៍ ចោរកម្ម ការឆបោក ការរំលោភលើទំនុកចិត្ត ការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម អំពើពុករលួយ ការក្លែងបន្លំឯកសារ ការក្លែងរបាយការណ៍ សវនកម្ម ឬបានជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬបានយុបលិចនូវសកម្មភាពណាមួយខាងលើជាមួយបុគ្គលដទៃទៀត ក្នុងរយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំចុងក្រោយ។

៧. ប្រព្រឹត្តល្មើសក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ប្រការ១៦ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង មិនអាចផ្តល់កម្រៃជើងសារពីការលក់បញ្ញសន្យារ៉ាប់រងទៅឱ្យអភិបាល និងមិន អាចផ្តល់កម្ចី ឬទទួលកម្ចីពីអភិបាលនោះទេ។

ប្រការ១៧ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវផ្តល់ជូន **ន.ឆ.ក.** នូវកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្នុងរយៈពេល យ៉ាងយូរ ១៥ (ដប់ប្រាំ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនីមួយៗ។

ជំពូកទី៣

គណៈកម្មាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ប្រការ១៨ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពី **ន.ឆ.ក.** លើការបង្កើត និងតែងតាំងគណៈកម្មាធិការ សវនកម្ម ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ១២ (ដប់ពីរ) ខែ បន្ទាប់ពីថ្ងៃទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង។

ក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្តូរសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវស្នើសុំការ អនុញ្ញាតជាមុនពី **ន.ឆ.ក.** ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីទទួលបានការ សម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ប្រការ១៩ ..

គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម ត្រូវមានសមាសភាពយ៉ាងហោចណាស់ ៣ (បី) រូប ដែលសមាសភាព ភាគច្រើនជាអភិបាលឯករាជ្យ និងសមាសភាពដទៃទៀត មិនត្រូវកាន់តំណែងប្រតិបត្តិក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬក្រុមហ៊ុនមេ ឬបុត្រសម្ព័ន្ធ របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនោះ។ គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម ត្រូវមានប្រធាន គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម ជាអភិបាលឯករាជ្យ និងមានសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម យ៉ាងតិច ១ (មួយ) រូប មានជំនាញ និងបទពិសោធន៍ខាងសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ២០ ..

គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម ត្រូវមានតួនាទី និងភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖

១- រៀបចំកិច្ចប្រជុំឱ្យបានទៀងទាត់យ៉ាងតិច ៤ (បួន) ដង ក្នុង ១ (មួយ) ឆ្នាំ។

២. ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីសុំការសម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
៣. ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ដើម្បីសុំការសម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
៤. ពិនិត្យ និងអនុម័តលើផែនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ។
៥. ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃយន្តការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសវនកម្ម អនុលោមតាមស្តង់ដារពាក់ព័ន្ធនឹងសវនកម្ម។
៦. ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើការតែងតាំង ឬបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសវនកម្ម លើបន្ទុកចំណាយសវនកម្ម និងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសវនកម្ម។
៧. ធានាឱ្យមានយន្តការទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សវនករផ្ទៃក្នុង ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសវនកម្ម និងគណៈគ្រប់គ្រង។
៨. អនុវត្តកាតព្វកិច្ចផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ប្រការ២១ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវបង្កើតឱ្យមានមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម។ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង មានតួនាទី និងភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖

១. អនុវត្តការងារសវនកម្មឱ្យបានត្រឹមត្រូវអនុលោមតាមស្តង់ដារពាក់ព័ន្ធនឹងសវនកម្ម។
២. ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីធានានូវតម្លាភាព និងភាពត្រឹមត្រូវនៃការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការ និងការរក្សាការពារទ្រព្យសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។
៣. ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើអនុលោមភាពតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ និងគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន។
៤. រៀបចំផែនការសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ដើម្បីដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម ពិនិត្យនិងអនុម័ត។
៥. វាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការសវនកម្មនូវការរកឃើញនានា ដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។
៦. អនុវត្តកាតព្វកិច្ចផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម។

គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម ត្រូវធានាថាសវនកម្មផ្ទៃក្នុងមានសិទ្ធិទទួលបាននូវឯកសារ របាយការណ៍បញ្ជី កំណត់ត្រា ទិន្នន័យ និងព័ត៌មានតាមការតម្រូវរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងធានាថាសវនកម្មផ្ទៃក្នុងមិនទទួលរងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងដំណើរការអនុវត្តការងារសវនកម្ម។

ជំពូកទី៤

អគ្គនាយក

ប្រការ២២ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពី **ន.ប.ក.** លើការតែងតាំង ឬផ្លាស់ប្តូរអគ្គនាយក

ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ១៥ (ដប់ប្រាំ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីទទួលបានការសម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ប្រការ២៣ ..

ក្នុងករណីមានការលាយបំប្លែង ឬការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់របស់អគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវជូនដំណឹងអំពីការលាយបំប្លែង ឬការបញ្ឈប់នេះ មក **ន.ធន.ក.** ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការស្នើសុំការអនុញ្ញាតតែងតាំងអគ្គនាយកស្តីទី ដើម្បីទទួលខុសត្រូវជំនួស ក្នុងអំឡុងពេលអវត្តមានរបស់អគ្គនាយក បន្ទាប់ពីថ្ងៃទទួលបានលិខិតលាយបំប្លែង ឬការបញ្ឈប់ពីមុខតំណែងជាអគ្គនាយក។

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវជ្រើសរើស និងតែងតាំងអគ្គនាយកថ្មី និងត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពី **ន.ធន.ក.** ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៦ (ប្រាំមួយ) ខែ បន្ទាប់ពីថ្ងៃទទួលបានការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ប្រការ២៤ ..

- បេក្ខភាពជាអគ្គនាយក ត្រូវមានគុណវុឌ្ឍិ ដូចខាងក្រោម៖
- ១. មានសញ្ញាបត្រចាប់ពីកម្រិតឧត្តមសិក្សាឡើងទៅ ឬសញ្ញាបត្រសមមូល។
 - ២. មានជំនាញធានារ៉ាប់រង ឬហិរញ្ញវត្ថុ ឬធុរកិច្ច ឬច្បាប់ និងមានបទពិសោធន៍ការងារក្នុងកម្រិតគ្រប់គ្រង យ៉ាងតិច ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ឬវិស័យហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត។
 - ៣. មិនធ្លាប់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសជាស្ថាពរពីបទល្មើសពាក់ព័ន្ធអាកប្បកិរិយាដែលត្រូវបានហាមឃាត់ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យធានារ៉ាប់រង ឬបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ។
 - ៤. មិនធ្លាប់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសជាស្ថាពរពីបទមជ្ឈិមមានជាអាទិ៍ ចោរកម្ម ការឆបោក ការរំលោភលើទំនុកចិត្ត ការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភោវកម្ម អំពើពុករលួយ ការក្លែងបន្លំឯកសារ ការក្លែងប្រែការណ៍សវនកម្ម ឬបានជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬបានបុប្ផិតនូវសកម្មភាពណាមួយខាងលើជាមួយបុគ្គលដទៃទៀត ក្នុងរយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំចុងក្រោយ។
 - ៥. មិនធ្លាប់មិនបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចទាត់បំណុល ឬត្រូវបានប្រកាសក្ស័យធន តាមសេចក្តីសម្រេចស្ថាពររបស់តុលាការ។
 - ៦. មិនធ្លាប់បានកាន់តំណែងជាគណៈគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន ដែលត្រូវបានប្រកាសក្ស័យធនដោយតុលាការ ក្នុងរយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំចុងក្រោយ។
 - ៧. មិនត្រូវកាន់តំណែងប្រតិបត្តិក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត លើកលែងតែជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ ឬជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន។
 - ៨. មិនត្រូវកាន់តំណែងជីកនាំនៅក្នុងគណបក្សនយោបាយណាមួយ។
 - ៩. មិនធ្លាប់បង្កសកម្មភាពណាមួយ ដែលធ្វើឱ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុន និងសាធារណៈជន។

ប្រការ២៥ ..

អគ្គនាយក ត្រូវមានតួនាទី និងភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖

១. ដឹកនាំការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមហ៊ុន។
២. ដឹកនាំរៀបចំវិធានការសម្រាប់គ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីធានាឱ្យមានតម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង។
៣. ដឹកនាំរៀបចំ និងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន។
៤. ដឹកនាំរៀបចំ និងអនុវត្តផែនការអាជីវកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន។
៥. រាយការណ៍ជាប្រចាំជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនូវ៖
 - ក) ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
 - ខ) អនុលោមភាពទៅនឹងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន និងស្នើរធានាការដោះស្រាយ
 - គ) ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ផែនការអាជីវកម្ម និងគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុង
៦. អនុវត្តកាតព្វកិច្ចផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ជំពូកទី៥

អ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ប្រការ២៦ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវតែងតាំងអ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដោយស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពី **ន.ធន.ក.** រាល់ការផ្លាស់ប្តូរអ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពី **ន.ធន.ក.** ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ១៥ (ដប់ប្រាំ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីទទួលបានការសម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ អ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង អាចជាបុគ្គលឬនីតិបុគ្គល។

ប្រការ២៧ ..

អ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលជាបុគ្គល ត្រូវមានគុណវុឌ្ឍិ ដូចខាងក្រោម៖

១. មានជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង និងជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ (Fellowship) ដែលទទួលស្គាល់ ដោយស្ថាប័នជាតិ ឬអន្តរជាតិ។
២. មានសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈល្អ និងមិនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តិល្មើសផ្នែកវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង។
៣. មិនធ្លាប់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសជាស្ថាពរពីបទល្មើសពាក់ព័ន្ធអាកប្បកិរិយាដែលត្រូវបានហាមឃាត់ ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យធានារ៉ាប់រង ឬបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ។
៤. មិនធ្លាប់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសជាស្ថាពរពីបទមជ្ឈិមមានជាអាទិ៍ ចោរកម្ម ការបោកបញ្ឆោត ការរំលោភលើ ទំនុកចិត្ត ការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម អំពើពុករលួយ ការក្លែងបន្លំឯកសារ ការក្លែង

របាយការណ៍សវនកម្ម ឬបានជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬបានយុបលិកនូវសកម្មភាពណាមួយខាងលើជាមួយ បុគ្គលដទៃទៀត ក្នុងរយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំចុងក្រោយ។

៥. មិនអាចកាន់តំណែងណាមួយ ដែលធ្វើឱ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈជំនាញ គណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងណាមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ២៨ ..

អ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលជានីតិបុគ្គល ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

១. ត្រូវមានអ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងយ៉ាងតិច ១ (មួយ) រូប ដែលត្រូវបំពេញគុណវុឌ្ឍិ ដូចមានចែងប្រការ២៧ នៃប្រកាសនេះ។
២. ត្រូវមានអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដែលចេញដោយ **ន.ធន.ក.** ។

ប្រការ២៩ ..

អ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ត្រូវមានតួនាទី និងភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖

១. កំណត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់ក្រុមហ៊ុន។
២. កំណត់ប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រងសម្រាប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង អនុលោមតាមច្បាប់ និង លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។
៣. ពិនិត្យ និងតាមដានកម្រិតសាធនភាព និងដើមទុនតម្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនជាប្រចាំ។
៤. រាយការណ៍ជាបន្ទាន់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងករណីកម្រិតសាធនភាពធ្លាក់ចុះក្រោមកម្រិតកំណត់ អនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ឬហេតុការណ៍មិនប្រក្រតីណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន ដល់ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន។
៥. រៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីប្រាក់បម្រុងបច្ចេកទេសធានារ៉ាប់រង និងរបាយការណ៍ស្តីពីយោបល់អ្នកជំនាញ គណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង។
៦. អនុវត្តកាតព្វកិច្ចផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ជំពូកទី៦

ទោសប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ៣០ ..

ក្នុងករណីពិនិត្យឃើញថា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ច ដូចមានចែងក្នុងប្រកាសនេះ **ន.ធន.ក.** អាចធ្វើការណែនាំ ឬការព្រមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬការកាត់សម្គាល់ជាសាធារណៈ និងបញ្ជាឱ្យ ធ្វើការកែតម្រូវ។

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងប្រការ៤ ប្រការ៥ ប្រការ៩ ប្រការ១០ ប្រការ១៦ ប្រការ១៧ ប្រការ១៨ ប្រការ២១ ប្រការ២២ ប្រការ២៣ ប្រការ២៦ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យណាមួយ ពី **ន.ធន.ក.** ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៩៥ នៃច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង និងទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតស្របតាមការ កំណត់ក្នុងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

មុននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ **ន.ធន.ក.** ត្រូវផ្តល់ឱកាសឱ្យបុគ្គល ប្រព្រឹត្តល្មើសធ្វើការស្រាយបំភ្លឺជាមុនសិន។

ប្រការ៣១ ..

ការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិនៃជំពូកទី៦ នៃប្រកាសនេះ មិនរារាំងដល់ការអនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌ ផ្សេងទៀត ក្នុងករណីដែលអំពើដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវចាត់ទុកជាបទល្មើសដែលបានបញ្ញត្ត ក្នុងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀត។

ជំពូកទី៧

អនុប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ៣២ ..

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អភិបាល អភិបាលឯករាជ្យ សមាសភាពគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម អគ្គនាយក និងអ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត អនុលោមតាមប្រកាសលេខ១៨៥ សហវ. ប្រក. ចុះថ្ងៃទី២០ មីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងប្រកាសលេខ៦០៨ សហវ. ប្រក. ចុះថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ត្រូវបន្តការអនុញ្ញាតរហូតដល់មានការ ផ្លាស់ប្តូរថ្មី ទោះជាប្រកាសនេះចូលជាធរមានក៏ដោយ។

ប្រការ៣៣ ..

អាណត្តិរបស់អភិបាលឯករាជ្យដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពី **ន.ធន.ក.** រួចហើយ ត្រូវគិតចាប់ពីថ្ងៃ ដែលប្រកាសនេះចូលជាធរមាន។

ជំពូកទី៨

អវសានប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ៣៤ ..

អគ្គនាយកនៃ **ន.ធន.ក.** អាចចេញគោលការណ៍ណែនាំ អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង អនុក្រឹត្យស្តីពីការធានារ៉ាប់រង និងប្រកាសនេះ ដើម្បីសម្រួលដល់ការយល់ដឹង និងការអនុវត្តតាមប្រកាសនេះ។

ប្រការ៣៥ ..

ប្រកាសលេខ ១៨៥ សហវ.ប្រក. ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងបទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ៣៦ ..

អគ្គនាយកនៃ **ន.ប.ក.** ប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ គ្រប់ប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតក្រោមចំណុះ **ន.ប.ក.** និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តតាមប្រកាសនេះ តាមភារកិច្ចរៀងខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខា នេះតទៅ។

ថ្ងៃ ច័ន្ទ ៥ កើត ខែ ឧសភា ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ



អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

កន្លែងទទួល៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ក្រសួងយុត្តិធម៌
- ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ខុទ្ទកាល័យ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ឯកឧត្តមអនុប្រធាន និងឯកឧត្តម លោកជំទាវជាសមាជិក
ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
“ដើម្បីជូនជ្រាប”
- ដូចប្រការ៣៦
“ដើម្បីអនុវត្ត”
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ